Modelo referencial. Este documento es una plantilla para facilitar la negociación y debe ser revisado por un abogado antes de firmarse. Los campos resaltados en amarillo se completan con los datos de las partes. No incluye asesoría tributaria: confirma con un contador el comprobante a emitir (factura o recibo por honorarios), el IGV y las retenciones que correspondan.

EL LOCADOR es menor de edad (16 años). Por eso el contrato lo firman él y su representante legal (madre o padre), que lo autoriza y responde junto con él. Si el representante es el padre, que trabaja en EL COMITENTE, la gerencia de EL COMITENTE debe aprobar la contratación conociendo ese vínculo (cláusula decimocuarta). Antes de firmar, confirmar con un abogado si la actividad de un adolescente requiere además alguna autorización o registro según el Código de los Niños y Adolescentes.

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Sistema comercial digital · Ref. Cotización COT-2026-001

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios que celebran, de una parte, **INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA VIVALDI S.A.C.**, con RUC N° 20604145458, con domicilio en Av. El Derby 121, Santiago de Surco, Lima, debidamente representada por [nombre del representante legal], identificado con DNI N° [DNI], según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° [partida] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se denominará **EL COMITENTE**; y, de la otra parte, **PEDROJOSE ANDRADE PAREDES**, de dieciséis (16) años de edad, identificado con DNI N° [DNI], con RUC N° [RUC], con domicilio en [domicilio], correo electrónico [correo], a quien en adelante se denominará **EL LOCADOR**, quien interviene con la participación y autorización de su representante legal, [nombre de la madre o del padre], identificado(a) con DNI N° [DNI], en su calidad de [madre / padre], con el mismo domicilio, a quien en adelante se denominará **EL REPRESENTANTE**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL COMITENTE es una empresa dedicada al desarrollo y venta de lotes en Asia y Cerro Azul (provincia de Cañete). EL LOCADOR presta, de manera independiente, servicios de desarrollo web y de software. Con fecha 5 de noviembre de 2026, EL LOCADOR presentó a EL COMITENTE la Cotización COT-2026-001 (en adelante, la "Cotización"), que detalla el alcance, los montos y la forma de pago, y forma parte integrante del presente contrato como Anexo 1.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar a EL COMITENTE, de manera independiente y sin subordinación, los siguientes servicios, conforme al alcance detallado en la Cotización:

a. **Web comercial interactiva** del COMITENTE, en versión final y versión optimizada para WhatsApp.

b. **Páginas por proyecto** (siete) y **página para clientes del extranjero** en español e inglés.

c. **Herramienta de ventas** para asesores y jefatura comercial (inventario de lotes, proformas, constancias de separación, cobranza, cartera de clientes, panel y reportes, entre otros módulos descritos en la Cotización).

d. **Base de datos de la empresa** con usuarios por asesor y jefatura, y **automatización comercial**: asignación de clientes, enlace de venta por asesor y mensajes automáticos de WhatsApp por la API oficial de Meta.

e. **Estudio de mercado y diagnóstico** comercial y digital.

f. **Capa de crecimiento comercial**: medición del embudo, prioridad de contacto, secuencia de seguimiento, pronóstico de ventas, Plan de crecimiento comercial y Plan de contenidos para redes.

g. **Simulador 3D de construcción** en lotes, para uso de los asesores.

h. **Diseño de rotulado vehicular** de la flota, con archivos para imprenta.

i. **Puesta en marcha**: publicación, configuración de dominio y analítica, dos (2) sesiones de capacitación y manual de uso.

Cualquier funcionalidad no descrita en la Cotización se considerará un servicio adicional y requerirá acuerdo escrito previo sobre alcance, plazo y precio.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

Los servicios se ejecutarán en un plazo de cuatro (4) semanas, contado desde la fecha en que EL COMITENTE entregue la información indicada en la cláusula sexta y se efectúe el primer pago. Los retrasos atribuibles a EL COMITENTE (entrega de información, validaciones o accesos) amplían el plazo por el mismo número de días.

CLÁUSULA CUARTA: RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO

Como contraprestación por los servicios, EL COMITENTE pagará a EL LOCADOR la suma de **S/ _____ (_____ y 00/100 soles)**, monto que no incluye el IGV, el cual se añadirá de corresponder según el comprobante de pago emitido. El pago se efectuará de la siguiente manera:

Hito	Porcentaje	Monto
A la firma del presente contrato	30 %	S/ _____
A la publicación de la web y de las páginas por proyecto, aprobadas por EL COMITENTE	30 %	S/ _____
Con la herramienta, la base de datos y los usuarios funcionando con el equipo de ventas	30 %	S/ _____

Hito	Porcentaje	Monto
A los treinta (30) días calendario de la capacitación	10 %	S/ _____

Los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta que EL LOCADOR indique por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión del comprobante de pago correspondiente. Las retenciones de ley, de corresponder, se aplicarán conforme a la normativa tributaria vigente.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL LOCADOR

1. Prestar los servicios con diligencia profesional y conforme a la Cotización.
2. Entregar los archivos fuente de la web y de la herramienta, el manual de uso y las credenciales de las cuentas configuradas a nombre de EL COMITENTE.
3. Dictar dos (2) sesiones de capacitación al personal que EL COMITENTE designe.
4. Corregir sin costo los errores de funcionamiento que se reporten durante la garantía (cláusula novena).
5. Guardar confidencialidad sobre la información de EL COMITENTE (cláusula undécima).

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL COMITENTE

1. Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma: lista oficial de precios y lotes disponibles, número único de WhatsApp comercial, correo para reclamos, fotografías originales, bases de campañas vigentes y accesos a los dominios.
2. Designar a un responsable que valide contenidos y responda las consultas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
3. Pagar la retribución en la forma y oportunidad pactadas.
4. Verificar la exactitud de precios, condiciones comerciales y textos legales publicados, que son de su exclusiva responsabilidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ENTREGA Y CONFORMIDAD

Concluido cada entregable, EL LOCADOR lo comunicará por escrito. EL COMITENTE tendrá cinco (5) días hábiles para formular observaciones concretas; transcurrido dicho plazo sin observaciones, el entregable se entenderá conforme. Las observaciones que correspondan al alcance pactado serán subsanadas por EL LOCADOR en un plazo razonable no mayor de cinco (5) días hábiles.

CLÁUSULA OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez cancelada la totalidad de la retribución, EL LOCADOR cede a EL COMITENTE, en forma exclusiva y por todo el plazo de protección legal, los derechos patrimoniales sobre el diseño y el código desarrollados específicamente para este contrato. Las bibliotecas de terceros

incorporadas (por ejemplo, Chart.js y ExcelJS, de licencia MIT) se rigen por sus propias licencias. Las fotografías, logotipos y marcas de EL COMITENTE son de su propiedad. EL LOCADOR podrá mencionar el trabajo en su portafolio solo con autorización previa y escrita de EL COMITENTE.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA

EL LOCADOR garantiza el correcto funcionamiento de lo entregado durante noventa (90) días calendario desde la conformidad final, y corregirá sin costo los errores reproducibles. La garantía no cubre cambios de alcance, modificaciones realizadas por terceros, ni fallas de servicios externos (hosting, WhatsApp, navegadores).

CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO

El mantenimiento mensual (Plan Esencial o Plan Crecimiento, por el monto mensual que las partes acuerden, más IGV de corresponder) es opcional y se contratará mediante adenda o contrato independiente, conforme a lo descrito en la Cotización.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES

EL LOCADOR mantendrá en reserva toda la información comercial, de clientes y de precios a la que acceda, durante la vigencia del contrato y por dos (2) años posteriores. En lo referido a datos personales de clientes y prospectos, EL LOCADOR actuará como encargado del tratamiento, solo según las instrucciones de EL COMITENTE y conforme a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza civil y se rige por los artículos 1764 y siguientes del Código Civil. EL LOCADOR presta sus servicios con autonomía, sin subordinación ni horario, por lo que no existe relación laboral entre las partes.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN

EL LOCADOR declara tener dieciséis (16) años de edad. Conforme a los artículos 44 y 45 del Código Civil, celebra el presente contrato con la participación de EL REPRESENTANTE, quien en ejercicio de la patria potestad lo autoriza expresamente a celebrarlo y a ejecutar los servicios, en los términos del artículo 457 del Código Civil, y suscribe el contrato en señal de conformidad. EL REPRESENTANTE se obliga solidariamente con EL LOCADOR al cumplimiento de las obligaciones asumidas en este contrato.

Los servicios se prestarán a distancia y con autonomía, en horarios compatibles con la educación de EL LOCADOR, sin jornada ni presencia obligatoria. Los pagos se realizarán en la cuenta bancaria a nombre de EL LOCADOR o de EL REPRESENTANTE que este último indique por escrito, y los comprobantes de pago se emitirán conforme a lo que corresponda tributariamente.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: VINCULACIÓN FAMILIAR Y TRANSPARENCIA

EL LOCADOR declara que su padre, [nombre del padre], trabaja en EL COMITENTE en el cargo de [cargo], hecho que EL COMITENTE declara conocer. Las partes declaran que la contratación ha sido evaluada y aprobada por [gerencia general / área responsable] en función de la Cotización y de las condiciones de mercado, y que dicho trabajador no interviene, por parte de EL COMITENTE, en la aprobación, supervisión, conformidad de los entregables ni en la autorización de los pagos. El presente contrato no modifica la relación laboral de dicho trabajador con EL COMITENTE.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: RESOLUCIÓN

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato si la otra incumple alguna de sus obligaciones y no subsana el incumplimiento dentro de los quince (15) días calendario siguientes a ser requerida por escrito, conforme al artículo 1429 del Código Civil. En caso de resolución, EL COMITENTE pagará los servicios efectivamente ejecutados hasta esa fecha y EL LOCADOR entregará el avance correspondiente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: RESPONSABILIDAD

La responsabilidad total de EL LOCADOR derivada de este contrato no excederá el monto efectivamente pagado por EL COMITENTE, salvo dolo o culpa inexcusable.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: COMUNICACIONES

Las comunicaciones se realizarán por escrito a los domicilios o correos indicados en la introducción. Las coordinaciones operativas podrán realizarse por WhatsApp, dejando constancia por correo de los acuerdos relevantes.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El presente contrato se rige por las leyes de la República del Perú. Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia; de no lograrlo, se someten a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de Lima.

En señal de conformidad, las partes y EL REPRESENTANTE suscriben el presente contrato en tres (3) ejemplares de igual valor, en la ciudad de Lima, a los [día] días del mes de [mes] de 2026.

EL COMITENTE	**EL LOCADOR**	**EL REPRESENTANTE**
Inmobiliaria & Constructora Vivaldi S.A.C.	Pedrojose Andrade Paredes	Representante legal de EL LOCADOR
[Representante legal]	DNI [DNI]	[nombre] · DNI [DNI]